臺南市議會第4屆第6次定期會
市法規案第1次審查意見報告書

審查日期：114年10月27日

類別	案號	提案人	案由	審查意見
法規	市提1	臺南市政府（都市發展局）	為修正「臺南市空地空屋管理自治條例」部分條文，擬具本修正草案，敬請審議。	一、照修正條文通過，詳審查結果對照表。 二、附帶意見： (一)針對第4條雜草等刈除逾一定高度部分，請都發局研議調整。 (二)第6條請財政稅務局對於以優惠價格或部分免費提供政府機關使用之房地應研議補償機制。
法規	議提1	蔡育輝	臺南市房屋稅徵收率自治條例第三條修正草案，敬請審議。	本案有關稅率調整，送政黨協商，其結論再送大會進行二讀會，詳審查結果對照表。
法規	議提2	周嘉韋 謝舒凡 林依婷 李宗翰	修正「臺南市市區道路管理自治條例」第四條、第七條、第九條、第十八條、第二十八條等條文。	本案予以擱置，俟中央完成修法後，再請市府工務局配合提案修法。

臺南市議會第4屆第6次定期會

為修正「臺南市空地空屋管理自治條例」部分條文，擬具本修正草案

審查結果對照表(法規市提1)

審查日期：114年10月27日

修正條文	現行條文	審查意見
第二條　本自治條例之主管機關為本府都市發展局。但涉及本府各目的事業主管機關權責者，由各目的事業主管機關辦理。 前項主管機關及各目的事業主管機關權責劃分如下： 一、主管機關：辦理空地、空屋管理政策研擬及施行區域公告事項。 二、民政局：督導各區公所辦理空地、空屋管理相關事項。 三、環境保護局：辦理空地、空屋之廢棄物清運、廢棄車輛移置及裁罰事項。 四、衛生局：辦理空地、空屋之傳染病防治及裁罰事項。 五、財政稅務局：辦理空地、空屋依本自治條例規定之相關稅賦減免事項。 六、區公所：辦理空地、空屋清查、造冊列管、違規事項查報、輔導空地空屋	第二條　本自治條例之主管機關為臺南市政府（以下簡稱本府），本府相關機關業務權責劃分如下： 一、民政局：督導區公所辦理空地、空屋管理相關事項。 二、環境保護局：辦理空地、空屋之廢棄物清運、廢棄車輛移置及裁罰事項。 三、衛生局：辦理空地、空屋有關傳染病防治及裁罰事項。 四、都市發展局：辦理空地、空屋管理政策研擬及施行區域公告事項。 五、財政稅務局：辦理空地、空屋相關稅賦減免事項。 六、區公所：辦理空地、空屋清查、造冊列管、違規事項查報、輔導空地空屋開闢供公眾使用、認養空地之環境維護清理及認養管理相關事項。 七、戶政事務所：提供	一、照修正條文通過。

臺南市議會第4屆第6次定期會

為修正「臺南市空地空屋管理自治條例」部分條文，擬具本修正草案

審查結果對照表(法規市提1)

審查日期：114年10月27日

修正條文	現行條文	審查意見
開闢供公眾使用、認養空地之環境維護清理及認養管理相關事項。 七、戶政事務所：提供戶籍資料之事項。 八、地政事務所：提供地籍資料事項。 九、警察局：提供占用場所車輛之車籍資料、協助移置占用車輛及會同執行。 十、交通局：協助移置占用車輛。 前項權責機關不明或有爭議時，由主管機關報請本府決定之。	戶籍資料之事項。 八、地政事務所：提供地籍資料事項。 九、警察局：提供占用場所車輛之車籍資料、協助移置占用車輛及會同執行。 十、交通局：協助移置占用車輛。	

臺南市議會第4屆第6次定期會

為修正「臺南市空地空屋管理自治條例」部分條文，擬具本修正草案

審查結果對照表(法規市提1)

審查日期：114年10月27日

修正條文	現行條文	審查意見
第四條　本市空地、空屋之所有權人、管理人、使用人負下列之義務： 一、應刈除逾一定高度之雜草，並清理影響環境衛生或有礙市容觀瞻之植物。 二、應清除廢土及廢棄物。 三、不得堆置妨礙公共安全、環境衛生或其他有礙市容觀瞻之物。 前項第一款之一定高度為一百公分。但主管機關另有公告者，從其公告。	第四條　本市空地、空屋之所有權人、管理人、使用人負下列之義務： 一、應刈除逾一定高度之雜草。 二、應清除廢土及廢棄物。 三、不得堆置妨礙公共安全、環境衛生或其他有礙市容觀瞻之物品。 前項第一款之一定高度為一百公分。但主管機關另有公告者，從其公告。	一、　照修正條文通過。 二、　附帶意見：針對雜草等刈除逾一定高度部分，請都發局研議調整。

臺南市議會第4屆第6次定期會

為修正「臺南市空地空屋管理自治條例」部分條文，擬具本修正草案

審查結果對照表(法規市提1)

審查日期：114年10月27日

修正條文	現行條文	審查意見
第五條 為維護公共衛生，本市空地、空屋所有權人、管理人、使用人應依本府衛生局通知或公告，主動清除病媒孳生源及有礙公共衛生之物。 病媒源孳生或有其他致傳染病發生之虞時，本府衛生局認有查核本市空地、空屋之必要，經事先通知所有權人、管理人或使用人後，得會同警察機關或里長，逕行進入勘查或執行防疫工作，所有權人、管理人或使用人，不得規避、妨礙或拒絕。 傳染病發生致人民生命、身體或財產有迫切之危害，本府衛生局認有進入本市空地、空屋之必要時，應會同警察機關或里長，逕行進入勘查或執行防疫工作，不受前項事先通知之限制。 因前二項勘查或執行防疫工作，致人民生命、身體或財產遭受特別損失時，得請求損失補償。但因可歸責於該人民之事由者，不在此限。	第五條 為維護公共衛生，本市空地、空屋所有權人、管理人、使用人應依本府衛生局通知或公告，主動清除之。 病媒源孳生或其他致傳染病發生之虞時， 本府衛生局認有查核本市空地、空屋之必要時，經事先通知所有權人、管理人或使用人後，應會同警察機關或里長，逕行進入勘查或執行防疫工作，所有權人管理人或使用人，不得規避、妨礙或拒絕。 傳染病發生致人民生命、身體或財產有迫切之危害，本府衛生局認有進入本市空地、空屋之必要時，得會同警察機關或里長，逕行進入勘查或執行防疫工作，不受前項事先通知之限制。 因前二項勘查或執行防疫工作，致人民生命、身體或財產遭受特別損失時，得請求損失補償。但因可歸責於該人民之事由者，不在此限。	一、照修正條文通過。

臺南市議會第4屆第6次定期會

為修正「臺南市空地空屋管理自治條例」部分條文，擬具本修正草案

審查結果對照表(法規市提1)

審查日期：114年10月27日

修正條文	現行條文	審查意見
第六條　本市空地、空屋提供政府機關使用者，無償使用期間免徵地價稅及房屋稅。 符合前項稅捐減免者由使用機關通報本府財政稅務局辦理稅捐減免事宜；減免原因事實有變更時，亦同。	第六條　本市空地提供政府機關使用者，無償使用期間免徵地價稅。 開放供公眾使用收取費用之立體停車場，房屋稅得以非住家非營業用稅率課徵。 前項稅費優惠，應依法向本市稅捐稽徵機關申請核准。	一、照修正條文通過。 二、請財政稅務局對於以優惠價格或部分免費提供政府機關使用之房地應研議補償機制。
第八條　區公所應就空地、空屋，進行清查並造冊列管，對違反第四條、第五條第一項或第二項規定者，應通知限期改善，屆期未改善者，應予記錄、拍照及存證後，移送權責機關依法處理；必要時得由本府環境保護局或區公所會同本府工務局、本府警察局及當地里辦公處代為清除、處理。區公所為認定前項違規事實，得會同本府環境保護局、本府衛生局、本府工務局、本府警察局等相關機關(單位)或專家學者辦理現場會勘，並作成紀錄。 空地廢棄車輛之處	第八條　區公所應就空地、空屋，進行清查並造冊列管，對違反第四條、第五條第一項或第二項規定者，應通知限期改善，屆期未改善者，應予記錄、拍照、存證後，移送權責機關依法處理，必要時並得由環境保護局或區公所會同警察機關及當地里辦公處代為清除、處理。 前項清除、處理所生之必要費用，得向義務人求償之。但於本府認有病媒源孳生或致傳染病之虞時，因義務人送達處所不明或已歿者，得不予求償。	一、照修正條文通過。

臺南市議會第 4 屆第 6 次定期會

為修正「臺南市空地空屋管理自治條例」部分條文，擬具本修正草案

審查結果對照表(法規市提1)

審查日期：114年10月27日

修正條文	現行條文	審查意見
理，依下列規定辦理： 一、區公所查處並命所有權人限期移出等相關作業，準用第條第三項規定。 二、本府環境保護局移保管、通知領車、收取費用及拍賣等相關作業，準用臺南市處理妨礙交通車輛自治條例規定。 第一項代為清除處理費用、第三項廢棄車輛移置與保管費用及其他衍生之必要費用，區公所或本府環境保護局得限期命義務人清償，屆期未清償者，移送強制執行。 義務人有特殊事由無法負擔前項費用者，區公所或本府環境保護得依職權或申請，減輕或免除之。		

臺南市議會第4屆第6次定期會
臺南市房屋稅徵收率自治條例第三條修正草案
審查結果對照表(法規議提1)

審查日期：114年10月27日

修正條文	現行條文	審查意見
第三條　本市房屋稅依其房屋現值，按下列稅率課徵之： 一、住家用房屋： (一)供自住、公益出租人出租使用或以土地設定地上權之使用權房屋並供該使用權人自住使用者，百分之一點二。但本人、配偶及未成年子女於全國僅持有一戶房屋，供自住且房屋現值在一定金額以下者，百分之一。 (二)前目以外，出租申報租賃所得達所得稅法第十四條第一項第五類規定之本市一般租金標準者或繼承取得之共有房屋，四戶以內者，百分之一點五；五戶至六戶者，百分之二；七戶以上者，百分之二點四。	第三條　本市房屋稅依其房屋現值，按下列稅率課徵之： 一、住家用房屋： (一)供自住、公益出租人出租使用或以土地設定地上權之使用權房屋並供該使用權人自住使用者，百分之一點二。但本人、配偶及未成年子女於全國僅持有一戶房屋，供自住且房屋現值在一定金額以下者，百分之一。 (二)前目以外，出租申報租賃所得達所得稅法第十四條第一項第五類規定之本市一般租金標準者或繼承取得之共有房屋，四戶以內者，百分之一點五；五戶至六戶者，百分之二；七戶以上者，百分之二點四。	

臺南市議會第 4 屆第 6 次定期會
臺南市房屋稅徵收率自治條例第三條修正草案
審查結果對照表(法規議提 1)

審查日期：114 年 10 月 27 日

（三）起造人持有使用執照所載用途為住家用之待銷售房屋，於起課房屋稅一年以內，百分之二；超過一年，二年以內，百分之二點四；超過二年，四年以內，百分之三點六；超過四年，五年以內，百分之四點二；超過五年，百分之四點八。	（三）起造人持有使用執照所載用途為住家用之待銷售房屋，於起課房屋稅一年以內，百分之二；超過一年，二年以內，百分之二點四；超過二年，四年以內，百分之三點六；超過四年，五年以內，百分之四點二；超過五年，百分之四點八。	
（四）**其他住家用房屋，持有二戶以內者，百分之二；三戶至四戶者，百分之二點二；五戶至六戶者，百分之二點四；七戶以上者，百分之二點八**。	（四）其他住家用房屋，持有二戶以內者，百分之三點二；三戶至四戶者，百分之三點八；五戶至六戶者，百分之四點二；七戶以上者，百分之四點八。	本案有關稅率調整，送政黨協商，其結論再送大會進行二讀會，詳審查結果對照表。
（五）符合房屋稅條例第五條與第十五條第一項第九款規定住家用房屋戶數認定及申報擇定辦法第四條規定者，採單一稅率百分之二，不計	（五）符合房屋稅條例第五條與第十五條第一項第九款規定住家用房屋戶數認定及申報擇定辦法第四條規定者，採單一稅率百分之二，不計	

臺南市議會第4屆第6次定期會

臺南市房屋稅徵收率自治條例第三條修正草案

審查結果對照表(法規議提1)

審查日期：114年10月27日

入第二目至第四目房屋戶數及適用差別稅率。 （六）前目房屋符合第二目規定者，採單一稅率百分之一點五。 二、非住家用房屋： （一）供營業、私人醫院、診所或自由職業事務所使用者，百分之三。 （二）供人民團體等非營業使用者，百分之二。 前項第一款第一目但書規定之房屋現值一定金額，由主管機關另定之。 第一項第一款第二目及第四目規定之房屋，其稅率應按各該目納稅義務人全國總持有應稅房屋戶數課徵之。 第一項第一款第三目規定之房屋，應按起造人持有房屋年數期間課徵之。	入第二目至第四目房屋戶數及適用差別稅率。 （六）前目房屋符合第二目規定者，採單一稅率百分之一點五。 二、非住家用房屋： （一）供營業、私人醫院、診所或自由職業事務所使用者，百分之三。 （二）供人民團體等非營業使用者，百分之二。 前項第一款第一目但書規定之房屋現值一定金額，由主管機關另定之。 第一項第一款第二目及第四目規定之房屋，其稅率應按各該目納稅義務人全國總持有應稅房屋戶數課徵之。 第一項第一款第三目規定之房屋，應按起造人持有房屋年數期間課徵之。	